

3-16-5/2-10-143/11
28.05.24

Respublikanın notariat ofislərinə

Xarici ölkələrdə rəsmiləşdirilmiş sənədlər əsasında qanunsuz əməliyyatların aparılmasının qarşısının alınması üçün əlavə tədbirlər barədə

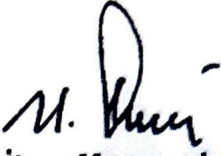
Məlum olduğu kimi, Ədliyyə sahəsində xidmətlər baş idarəsinin 21.05.2024-cü il tarixli 3-16-5/2-10-162/2024 nömrəli məktubu ilə xarici mənşəli sənədlər əsasında notariat hərəkətlərinin rəsmiləşdirilməsi zamanı əlavə eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin aparılması ilə bağlı tövsiyələr verilmişdir.

Həmin məktuba əlavə olaraq bu qəbildən olan sənədlər əsasında qanunsuz əməliyyatların qarşısının alınması məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin görülməsi zəruriliyi nəzərinizə çatdırılır:

- "Xarici rəsmi sənədlərin ləqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"ya üzv olan dövlətlərdən (onların sırasında "Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" Minks və Kişinyov konvensiyalarının üzvləri istisna olmaqla) daxil olan, əmlaka sərəncam və ya onun idarəedilməsi ilə bağlı sənədlərin tərcüməsi yalnız "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsi təşkil edilməlidir;
- Notariat ofisləri yanında fəaliyyət göstərən tərcümə mərkəzləri və ya fərdi tərcüməçilərin təqdim etdiyi tərcümələr həmçinin yoxlanılması məqsədilə sistem üzərindən aidiyyəti üzrə göndərilməlidir. Bu prosedurlarda vaxt itkisinin qarşısını almaq məqsədilə sənədlərin öncədən yoxlanılaraq əldə olunan cavabları da göndərilən mətnə əlavə edilməsinə üstünlük verilməlidir;
- Apostilin mətnində öz əksini tapan imzası təsdiq edilmiş vəzifəli şəxsin adının xarici rəsmi sənədi imzalamış şəxsle soyadı eyniləşdirilməli, sənədlərin əsl deyil surət şəklində təqdim edildiyi halda bunun səbəbləri öyrənilməlidir;
- Hüquqi şəxsin adından verilən sənədlərdə qurumun adından imzalayan şəxsin səlahiyyətləri müvafiq qaydada verifikasiya edilməlidir;
- Xarici sənədlərin tərcüməsinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı onların həqiqiliyinin aidiyyəti xarici dövlət orqanları vasitəsilə yoxlanılması zəruriliyi barədə müştəriləri öncədən məlumatlandırmaqla bu yoxlama prosedurunun müəyyən vaxt tələb edəcəyi onlara izah edilməlidir;
- Elektron apostil proqramını tətbiq edən ölkələrə münasibətdə sənəd onun həqiqiliyi Beynəlxalq Xüsusi Hüquq üzrə Haaqa Konfransının rəsmi internet sahifəsində (www.hcch.net) yeləşdirilmiş vasitələrlə yoxlanılmaq şərti ilə qəbul edilməlidir (baş idarənin 21.05.2024-cü il tarixli 3-16-5/2-10-162/2024 nömrəli məktubu ilə bu ölkələrin reyestrləri üzrə yoxlama qaydası izah edilmişdir);

- Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki konsulluqları tərəfindən rəsmiləşdirilən sənədlər yalnız həmin konsulluğun rəsmi elektron poçt ünvanına sorğulamaqla qəbul edilməlidir;
- İmza təsdiqi şəklində etibarnamə adı altında rəsmiləşdirilmiş sənədlər qəbul edilməməlidir (*ərizə əqdin şərhindən ibarət ola bilməz*). Təcrübədə Almaniyada təsdiq edilən sənədlərin tərtibatında bu üsullardan istifadə olunur.

**Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin reisi
III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri**


İlqar Məmmədov